P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Indra Gunawan als Beuteung Bin Oman Abdurachman;**
2.	Tempat lahir	:	Garut;
3.	Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 04 Februari 1984;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Blok C Kamar 24 Lapas Kelas IIA Cirebon
7.	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Indra Gunawan als Beuteung Bin Oman Abdurachman tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Sdr. Yoga Suwarno, S.H., Dkk, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Padjajaran” yang beralamat di Jalan Otista, Komplek Intan Regency B1, RT001, RW008, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2026 Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt,.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias BEUTEUNG Bin OMAN ABDURACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dipotong masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **240 (dua ratus empat puluh) hari.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna Silver dengan nomor IMEI (slot 1) : 863218060987470, IMEI (slor 2) : 863218060987462.

(Dirampas untuk negara)

- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoy/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis Tertanggal 24 Februari 2026 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoy/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoy/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias BEUTEUNG Bin OMAN ABDURACHMAN pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di Blok C Kamar 24 Lapas Narkotika Kelas IIA Kab. Cirebon. Mengingat kediaman atau sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Garut sesuai **Pasal 165 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** maka Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika kelas II A Kab. Cirebon, dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BONAR (DPO) untuk memesankan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, yang mana pada saat itu sdr. BONAR (DPO) menjual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memberitahukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut tersedia seharga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI langsung mentransfer uang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu setelah itu Terdakwa mentransferkan kembali uang tersebut kepada Sdr. BONAR (DPO) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah pembayaran berhasil, Sdr. BONAR (DPO) mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Ciledug Kab. Garut, yang mana oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI, kemudian sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 22.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memberitahukan Terdakwa sabu tersebut sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu Saksi CEP WILI SUKANDAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. BONAR (DPO) untuk memesankan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut yaitu seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI untuk mengabari sabu sebanyak 5 (lima) gram tersedia seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui m-banking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, yang kemudian Terdakwa transfer kembali kepada Sdr. BONAR (DPO) sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah).

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. BONAR (DPO) mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Banyuresmi Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengabari Terdakwa sabu tersebut sudah diambil oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari 5 (lima) gram sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

A T A U

KEDUA

Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias BEUTEUNG Bin OMAN ABDURACHMAN pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di Blok C Kamar 24 Lapas Narkotika Kelas IIA Kab. Cirebon. Mengingat kediaman atau sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Garut sesuai **Pasal 165 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** maka Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika kelas II A Kab. Cirebon, dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BONAR (DPO) untuk memesankan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut, yang mana pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr. BONAR (DPO) menjual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memberitahukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut tersedia seharga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI langsung mentransfer uang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu setelah itu Terdakwa mentransferkan kembali uang tersebut kepada Sdr. BONAR (DPO) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah pembayaran berhasil, Sdr. BONAR (DPO) mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Ciledug Kab. Garut, yang mana oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memberitahukan Terdakwa sabu tersebut sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu Saksi CEP WILI SUKANDAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. BONAR (DPO) untuk memesankan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut yaitu seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI untuk mengabari sabu sebanyak 5 (lima) gram tersedia seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui m-banking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, yang kemudian Terdakwa transfer kembali kepada Sdr. BONAR (DPO) sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. BONAR (DPO) mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Banyuresmi Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengabari Terdakwa sabu tersebut sudah diambil oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari 5 (lima) gram sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 610 Ayat (2) huruf a KUHP Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias BEUTEUNG Bin OMAN ABDURACHMAN pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di blok C Kamar 24 Lapas Narkotika Kelas IIA Kab. Cirebon. Mengingat kediaman atau sebagian besar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Garut sesuai **Pasal 165 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** maka Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**, yang mana perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari TIM Resnarkoba Polres Garut yang pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, sekira pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan Merdeka Nomor 141 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yang mana pada saat itu Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut. Mengamankan Saksi CEP WILI SUKANDAR ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau. 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Nerkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan transaksi jual beli narkotika di Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa kemudian Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut melakukan pengembangan untuk penggeledahan dirumah Saksi CEP WILI SUKANDAR yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama sdr. KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi Saksi CEP WILI SUKANDAR narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Karawang yang mana Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI juga mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Sehingga Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut langsung menghubungi pimpinan Lapas Kelas II A Cirebon memberikan informasi bahwa Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman, kembali terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Garut sehingga Terdakwa dibantu untuk langsung diamankan oleh pihak Lapas Kelas II A Cirebon yaitu Saksi PANJI RIYA SEMPANA dan Saksi GIFAR OKTA PRASETYO.
- Bahwa kemudian pada hari Selas tanggal 02 Desember 2025, Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut mendatangi Lapas Kelas II A Cirebon untuk melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna Silver dengan nomor IMEI (slot 1) : 863218060987470, IMEI (slor 2) : 863218060987462 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi atau mengedarkan narkotika jenis sabu yang mana sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.

- Bahwa pada saat saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika serta tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (2) huruf a KUHP Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi JEFRY RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi MIFTAH MUNAWAR awalnya telah mengamankan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI pada hari Jum'at tanggal 28 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB, dikarenakan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Pukul 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. pada saat Saksi mengamankan Saksi CEP WILI ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, yang mana sabu tersebut menurut keterangan Saksi CEP WILI merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI membelinya dari Terdakwa INDRA GUNAWAN.
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 menghubungi pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon untuk memberikan informasi warga binaan yang bernama INDRA GUNAWAN yang sedang menjalani masa hukuman, kembali terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian pada tanggal 02 Desember 2025 Saksi bersama dengan rekan Saksi datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon untuk menyita 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan dan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, dengan nomor whatsapp 082124119934 mana menurut keterangan Terdakwa awalnya pada sekitar bulan September tahun 2025 ada warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon yang akan pulang dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan serta memperlihatkan tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut, dan pada saat itu Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp tersebut adalah benar dan narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang berada pada kekuasaan Saksi CEP WILI SUKANDAR tersebut didapat dari Terdakwa, yang mana Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. BONAR (DPO) yang pertama tanggal pada tanggal 13 November 2025 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada tanggal 14 November 2025 sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA.

Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi JEFRY RINALDI SITANGGANG_awalnya telah mengamankan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI pada hari Jum'at tanggal 28 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB, dikarenakan pada hari Jumat tanggal 14 November

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2025 sekira Pukul 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. pada saat Saksi mengamankan Saksi CEP WILI ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, yang mana sabu tersebut menurut keterangan Saksi CEP WILI merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI membelinya dari Terdakwa INDRA GUNAWAN.

- Bahwa benar kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 menghubungi pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon untuk memberikan informasi warga binaan yang bernama INDRA GUNAWAN yang sedang menjalani masa hukuman, kembali terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2025 Saksi bersama dengan rekan Saksi datang ke Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon untuk menyita 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan dan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, dengan nomor whatsapp 082124119934 mana menurut keterangan Terdakwa awalnya pada sekitar bulan September tahun 2025 ada warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon yang akan pulang dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan serta memperlihatkan tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut, dan pada saat itu Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp tersebut adalah benar dan narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang berada pada kekuasaan Saksi CEP WILI SUKANDAR tersebut didapat dari Terdakwa, yang mana Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. BONAR (DPO) yang pertama tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 13 November 2025 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada tanggal 14 November 2025 sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA.

Saksi CEP WILI SUKANDAR alias EBET Bin CECENG SUKMANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Saksi CEP WILI SUKANDAR tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa INDRA GUNAWAN yang sepengetahuan Saksi sedang menjalani masa hukuman di Lapas Gintung Kab. Cirebon.
- dengan rincian sebagai berikut : yaitu 1 (satu) paket sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram, bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk yang 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas dan yang 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dibayar lunas.

- Bahwa benar awalnya Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi sedang di lapas kelas II A Karawang Kab. Karawang. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa INDRA GUNAWAN melalui aplikasi whatsapp milik dengan maksud Saksi meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN menjawab ada narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Ciledug Kab. Garut, Kemudian Saksi menghubungi Saksi CEP WILI SUKANDAR melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu didaerah Ciledug Kab. Garut lalu Saksi CEP WILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUKANDAR menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi kembali menyuruh Saksi CEP WILI SUKANDAR untuk menimbang dan merecah atau mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full), lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut di recah menjadi beberapa paket pada hari Jumat tanggal 14 November sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi CEP WILI SUKANDAR untuk menyimpan atau mapping 4 (empat) paket berukuran F (Full) di sekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dan sekira pukul 06.00 WIB, Saksi kembali menyuruh Saksi CEP WILI SUKANDAR untuk menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket berukuran S (Small), 5 (lima) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut serta 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. sedangkan sisanya 4 (empat) paket berukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) masih berada pada kekuasaan Saksi CEP WILI SUKANDAR atau belum sempat Saksi CEP WILI SUKANDAR simpan atau mapping.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa INDRA GUNAWAN meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa menjawab ada narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Banyuresmi Kab. Garut. Kemudian sekira pukul 10.44 WIB. Saksi menghubungi Saksi CEP WILI SUKANDAR untuk menyuruh mengambil kembali narkotika jenis sabu didaerah Banyuresmi Kab. Garut. Kemudian sekira pukul 10.54 WIB. Saksi kembali menyuruh Saksi CEP WILI SUKANDAR nanti setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 (lima) gram pergi menuju daerah Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut. untuk diserahkan kepada sdr. YUDA dan Saksi juga memberikan nomor Handphone sdr. YUDA kepada Saksi CEP WILI SUKANDAR untuk berkomunikasi, namun sebelum Saksi CEP WILI SUKANDAR menyimpan atau memberikan narkotika jenis telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut.

- Bahwa benar Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu untuk ukuran S (Small) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk ukuran M (Medium) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L (Large) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ukuran F (Full) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi akan mendapatkan keuntungan bilamana narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram.
- Bahwa benar Saksi memberikan upah atau imbalan kepada Saksi CEP WILI SUKANDAR dalam hal menimbang, mengemas dan menyimpan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram, namun dalam hal ini saksi belum memberikan upah berupa uang tersebut kepada Saksi CEP WILI SUKANDAR dikarenakan belum habis terjual semua, dan saksi baru membayar upah berupa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi CEP WILI SUKANDAR merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang didapat sebelumnya dari Terdakwa, yang mana Terdakwa juga mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BONAR (DPO) yang sepengetahuan Terdakwa beralamat tinggal didaerah Ciledug Kab. Garut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, nomor imei I : 863218060987470, nomor imei II : 863218060987462 dengan nomor whatsapp 082124119934 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver yaitu awalnya pada sekitar bulan September tahun 2025 ada warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kab. Cirebon yang akan pulang, kemudian dia menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di Lapas Narkotika kelas II A Kab. Cirebon. Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menjawab sebentar nanti Terdakwa kabari kembali, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. BONAR melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI untuk memberitahukan ketersediaan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. Kemudian tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan di daerah Ciledug Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh orang suruhannya yaitu Saksi CEP WILI SUKANDAR.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BONAR untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ada narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA. Lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Banyuresmi Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi atau maps penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi saksi bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu sdr. CEP WILI SUKANDAR.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna Silver dengan nomor IMEI

(slot 1) : 863218060987470, IMEI (slor 2) : 863218060987462.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti Percakapan di Aplikasi WhatsApp.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi CEP WILI SUKANDAR merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang didapat sebelumnya dari Terdakwa, yang mana Terdakwa juga mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BONAR (DPO) yang sepengetahuan Terdakwa beralamat tinggal didaerah Ciledug Kab. Garut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver, nomor imei I : 863218060987470, nomor imei II : 863218060987462 dengan nomor whatsapp 082124119934 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver yaitu awalnya pada sekitar bulan September tahun 2025 ada warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kab. Cirebon yang akan pulang, kemudian dia menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C55 warna silver dengan nomor whatsapp 082124119934 tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di Lapas Narkotika kelas II A Kab. Cirebon. Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menjawab sebentar nanti Terdakwa kabari kembali, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. BONAR melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAUZI SOBARI untuk memberitahukan ketersediaan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. Kemudian tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan di daerah Ciledug Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu Saksi CEP WILI SUKANDAR.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BONAR untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ada narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA. Lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Banyuresmi Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi atau maps penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi saksi bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suruhannya yaitu sdr. CEP WILI SUKANDAR.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* atau Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relefan dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* terkandung unsur-unsur tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

3. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus *in casu* menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan tersendiri sebagai unsur tindak pidana melainkan akan dipertimbangkan sebagai sub unsur atau melingkupi materi perbuatan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur tindakan pidana (*bestandellen van het delicht*) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Indra Gunawan als Beuteung Bin Oman Abdurachman dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Indra Gunawan als Beuteung Bin Oman Abdurachman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan/Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* yakni unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan didefinisikan sebagai adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan CEP WILI SUKANDAR, masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di Lapas Narkotika kelas II A Kab. Cirebon. Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menjawab sebentar nanti Terdakwa kabari kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. BONAR melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI untuk memberitahukan ketersediaan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mbanking

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. Kemudian tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan di daerah Ciledug Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu Saksi CEP WILI SUKANDAR.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BONAR untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ada narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Sdr. BONAR menjawab ada dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah). Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA. Lalu setelah itu Terdakwa transfer kembali ke Sdr. BONAR sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima pulu ribu rupiah) dengan cara Sdr. BONAR mengirimkan barcode qiuris yang saksi tidak ingat bank nya. tidak lama Sdr. BONAR mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Banyuresmi Kab. Garut, lalu oleh Terdakwa peta lokasi atau maps penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI. Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menghubungi saksi bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil oleh orang suruhannya yaitu sdr. CEP WILI SUKANDAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur pemufakatan jahat dalam rumusan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta sub unsur Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram” dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa: “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,O0 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp50.000.00.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna Silver dengan nomor IMEI (slot 1) : 863218060987470, IMEI (slor 2) : 863218060987462.
- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberatasan peradaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Gunawan als Beuteung Bin Oman Abdurachman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda Rp.1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah) dengan ketetuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 240 (dua ratus empat puluh) hari;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna Biru dengan nomor IMEI (slot 1) : 352691972996136, IMEI (slor 2) : 356428722996132

Dirampas untuk negara

- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H dan Mukhlisin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri Febriana Rizki, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H.,M.H.
Mukhlisin, S.H.	

PANITERA PENGANTI

Waluyo, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)